

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

PRISÃO EM FLAGRANTE MILITAR

CAPTURA • MODALIDADES • APF • 24 HORAS • NOTA DE CULPA • REMESSA E CONTROLE

LINHA DO TEMPO DO FLAGRANTE



DPPM • AULA 10 | 4 QUESTÕES DE BANCO | ZERO QUESTÃO AUTORAL

CFO PMAL 2026 | DIA 12 | 5ª AULA DO DIA

LINHA DO TEMPO: FLAGRÂNCIA -> CAPTURA -> APF -> 24H -> CONTROLE

MAPA DA AULA

Prisao em flagrante militar

Em flagrante, memoriz  uma seq ncia, n o um amontoado de artigos. Quando a banca troca modalidade, prazo ou autoridade, voc  percebe o erro comparando o item com a linha do tempo.

- 1

SITUA  O DE FLAGR NCIA

Verifique se o agente est  cometendo, acabou de cometer, foi perseguido logo ap s ou foi encontrado logo depois com elementos que indiquem autoria.
- 2

CAPTURA

Qualquer pessoa pode prender; militares devem prender nas hip teses legais.
- 3

CONDU  O E APF

O preso   apresentado a autoridade competente; o auto registra condutor, testemunhas e demais elementos.
- 4

DILIG NCIAS IMEDIATAS

Podem ocorrer busca, exame e apreens o dos elementos relevantes, conforme o caso.
- 5

ATE 24 HORAS

Entrega-se a nota de culpa com motivo da pris o e nomes do condutor/testemunhas.
- 6

REMESSA E CONTROLE

Autos seguem ao juiz competente; ilegalidade manifesta pode gerar relaxamento, e crime comum segue a autoridade civil.

As modalidades: o verbo decisivo

MODALIDADE	SINAL DE PROVA	LEIA ASSIM
PR�PRIO / REAL	"esta cometendo" ou "acaba de cometer".	Flagrado no fato ou imediatamente ap�s.
IMPR�PRIO	"� perseguido logo ap�s".	Persegui�o + circunst�ncias de autoria.
PRESUMIDO / FICTO	"� encontrado logo depois com instrumentos/objetos...".	N�o ha persegui�o; ha encontro com elementos indicativos.
PERMANENTE	A consuma��o se prolonga no tempo.	Ha flagr�ncia enquanto n�o cessar a perman�ncia.

PRAZO CRITICO | 24 horas - não 48

A nota de culpa deve ser entregue ao preso em ate 24 horas após a prisão, contendo o motivo e os nomes do condutor e das testemunhas. "48 horas" é uma troca classica de prova.

Autoridade, testemunhas e controle

MILITAR TEM DE AGIR O art. 243 estabelece flagrante obrigatório para militares e facultativo para qualquer pessoa.	HIERARQUIA NÃO APAGA O FLAGRANTE O dever de captura não desaparece so porque o autor e oficial de posto superior; a apresentacao segue a autoridade competente.
FALTA DE TESTEMUNHA OCULAR Nao torna automaticamente impossivel o APF. O procedimento contem mecanismos para documentar a condução e as circunstancias.	CRIME COMUM Se a autoridade verifica que se trata de crime comum e não militar, encaminha-se a situação a autoridade civil competente.
RELAXAMENTO Se manifestamente não houver infração penal militar ou participação do conduzido, o CPPM admite a soltura pela autoridade na lavratura, sem prejuizo do controle judicial.	REMESSA O auto e remetido ao juiz competente para controle da legalidade e demais providencias cabiveis.

QUESTÕES

MODOS DE PROVA - RESOLVA SEM VER O GABARITO

As respostas foram deliberadamente deslocadas para depois da página de bloqueio. Resolva primeiro; só então avance.

QUESTÃO 01

PMAL 2026 | CADERNO DPPM | ITEM 13

Configura-se o flagrante impróprio quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou papéis que facam presumir a sua participação no fato delituoso.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 02

PMAL 2026 | CADERNO DPPM | ITEM 14

Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 03

PMAL 2026 | CADERNO DPPM | ITEM 15

Dentro em quarenta e oito horas após a prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 04

PMAL 2026 | CADERNO DPPM | ITEM 16

Situação hipotética: um oficial cometeu crime militar em estado de flagrância. Um sargento presenciou o ato e efetuou a prisão imediata do oficial. Assertiva: o ato praticado pelo sargento é lícito, dado o caráter obrigatório do flagrante para os militares, devendo apresentar o preso à autoridade competente.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO



PARE AQUI

NÃO AVANCE PARA O GABARITO AINDA

Marque todas as questões primeiro.

Justifique mentalmente cada item.

So depois vire a página para conferir.

GABARITO SOMENTE NA PROXIMA PÁGINA

CORREÇÃO

GABARITO COMENTADO

Agora confira. Em cada comentario, foque no ponto decisivo da banca e na regra de prova.

QUESTÃO 01 - GABARITO: ERRADO

ERRADO. O item descreve o flagrante presumido. No impróprio, o verbo decisivo e perseguido logo após o fato em situação que indique autoria.

QUESTÃO 02 - GABARITO: CERTO

CERTO. Enquanto a consumação do delito permanente continua, a situação de flagrância também permanece. A banca pode tentar limitar o flagrante a um instante inicial, o que seria errado.

QUESTÃO 03 - GABARITO: ERRADO

ERRADO. O prazo legal é de 24 horas, não 48. A parte descritiva da nota esta correta; o item cai por um único número.

QUESTÃO 04 - GABARITO: CERTO

CERTO. O art. 243 do CPPM estabelece que qualquer pessoa podera e os militares deverao prender quem estiver em flagrante. A hierarquia organiza a apresentacao e o procedimento, mas não cria imunidade ao flagrante.

FECHAMENTO

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

PRÓPRIO = cometendo/acabou de cometer.

IMPRÓPRIO = perseguido logo após.

PRESUMIDO = encontrado logo depois com objetos/elementos indicativos.

PERMANENTE = flagrância dura enquanto durar a permanência.

24 HORAS = nota de culpa.

MILITAR = dever legal de prender em flagrante, com apresentacao a autoridade competente.

RASTREABILIDADE E FONTES

- Código de Processo Penal Militar, arts. 243-250 - texto compilado oficial.
- Caderno de Direito Processual Penal Militar PMAL 2026 do acervo do usuário - itens 13 a 16.
- Banco PMAL pos-edital 2026 - item sobre flagrante impróprio, usado como reforço de classificação.

DIA 12 | AULA 05 CONCLUIDA